

Armstrong

— Services Financiers —

Mon plan d'assurance-vie est-il un abri fiscal ? (Et si oui, quelles en sont les conséquences ?)

David Kakon, Math Honours B.Sc., Juillet 2026 / David@ArmstrongLife.com

Les montages de financement immédiat (PFI) ont été largement promus auprès des particuliers à valeur nette élevée comme stratégie pour financer une assurance-vie permanente. La structure implique généralement l'acquisition d'une police d'assurance, le paiement de la prime annuelle, l'emprunt immédiat d'un montant équivalent auprès d'un tiers prêteur (pour renflouer les liquidités à des fins légitimes de génération de revenus), et la déduction annuelle des intérêts du prêt ainsi que d'une partie de la prime.

Le prêt est conçu pour être maintenu indéfiniment et remboursé à même le capital décès, laissant un versement net qui est fréquemment présenté comme une « assurance gratuite ».

Alors qu'une grande partie de l'industrie se concentre sur la question de savoir si ces montages contreviennent à la nouvelle Règle générale anti-évitement (RGAE), il existe un risque de non-conformité mécanique beaucoup plus immédiat. En se basant sur une lecture stricte des définitions mathématiques de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR), il appert que certaines structures d'assurance-vie avec effet de levier peuvent techniquement se qualifier d'abris fiscaux. Les conseillers et les titulaires de polices d'entreprise doivent évaluer ce risque avec soin.

Comment une police d'assurance vie peut-elle devenir un abri fiscal ?

L'ARC ne s'appuie pas sur des étiquettes subjectives pour définir un abri fiscal. En vertu du paragraphe 237.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, un test mathématique strict s'applique : si les déclarations faites à un client (telles que des illustrations financières) indiquent que les déductions fiscales prévues au cours des quatre premières années égaleront ou dépasseront le « coût net » de l'investissement, l'arrangement est techniquement un abri fiscal.

Selon la loi, tout arrangement répondant à cette formule doit être inscrit et recevoir un numéro d'inscription d'abri fiscal. Si un régime se qualifie comme un abri fiscal mais fonctionne sans inscription, les conséquences législatives sont absolues : l'ARC refusera rétroactivement et indéfiniment toutes les déductions fiscales associées, sans être restreinte par le délai de prescription normal.

Dans un PFI typique, un prêt est utilisé pour renflouer immédiatement la mise de fonds de la prime d'assurance (même à des fins commerciales légitimes). L'enjeu crucial est de savoir comment l'ARC catégorise légalement cette dette.

Si le prêt est classé en vertu de la LIR comme un « avantage prescrit », il réduit légalement le « coût net » reconnu de l'arrangement. Si un prêt PFI compense entièrement la prime, une classification d'avantage prescrit force le coût net déboursé à chuter à exactement 0 \$.

Par conséquent, si le coût net est mathématiquement de 0 \$, l'illustration ne serait-ce que 1 \$ en déductions fiscales pour les intérêts du prêt en vertu de l'alinéa 20(1)c) ou pour le coût net d'assurance pure (CNAP) en vertu de l'alinéa 20(1)e.2) déclenche automatiquement la formule de l'abri fiscal. Cela reste vrai même si les intérêts annuels sont payés de la poche du contribuable, nets des déductions fiscales.

Par conséquent, lorsque les prêts égalent les montants des primes, l'ensemble du risque d'abri fiscal se résume à une seule question : la dette est-elle légalement considérée comme un « montant à recours limité » ? S'il s'agit d'un recours limité, c'est un avantage prescrit. S'il s'agit d'un avantage prescrit, le coût de base est de 0 \$ et le régime est un abri fiscal ; l'inscription est requise.

Le piège législatif : Dette à recours limité et disposition de présomption

Lors de l'évaluation visant à déterminer si un prêt PFI est un « montant à recours limité », les praticiens de l'industrie soulignent souvent les garanties externes, les cautions personnelles et la capacité du prêteur à exiger le remboursement du prêt à vue comme preuve que la dette est « entièrement avec recours ». Bien que ces caractéristiques satisfassent aux exigences de risque commercial d'une banque, elles ne satisfont pas l'ARC.

Le paragraphe 143.2(7) est une disposition de présomption législative stricte. La loi ordonne explicitement que le prêt soit légalement réputé être un montant à recours limité à moins qu'une condition de délai spécifique ne soit remplie dès le départ : il doit y avoir des arrangements écrits conclus de bonne foi pour rembourser le capital dans une période raisonnable ne dépassant pas 10 ans.

« ... le principal impayé de la dette est réputé être un montant à recours limité ... à moins que des arrangements, constatés par écrit, n'aient été conclus de bonne foi au moment où la dette est survenue, pour que le débiteur rembourse la dette et les intérêts y afférents ... dans une période raisonnable ne dépassant pas dix ans. »

Une disposition de présomption crée une fiction juridique qui l'emporte sur les faits commerciaux. S'il n'existe pas de calendrier de remboursement écrit de 10 ans dès le départ, la loi fait la sourde oreille, ignore les garanties externes et répute légalement la dette comme étant à recours limité.

L'échappatoire du « prêt à vue » est fermée

Pour contourner la règle des 10 ans, les promoteurs structurent souvent le financement PFI sous forme de prêts à vue renouvelables d'un an, arguant qu'ils sont entièrement avec recours. La LIR ferme explicitement cette échappatoire sur deux fronts :

En vertu du paragraphe 143.2(12), si un remboursement peut raisonnablement être considéré comme faisant partie d'une série de prêts renouvelables, l'ARC traite la série comme un seul prêt continu.

Parce que le matériel promotionnel et les illustrations présentent explicitement ces facilités comme des prêts viagers destinés à être « remboursés à même le produit d'assurance-vie », ils constituent légalement une série de prêts dépourvus d'une intention de remboursement sur 10 ans.

Par conséquent, le prêt à vue devient par défaut un montant à recours limité. Ce risque exact a été reconnu dans une note de pratique de 2023 par la Conference for Advanced Life Underwriting (CALU), avertissant ses propres conseillers que l'ARC considère un prêt à vue comme un montant à recours limité lorsque le délai de remboursement de 10 ans est absent, en faisant référence à la Décision de 2010 2009-0340381R3 F de l'ARC.

Les conséquences d'un abri fiscal non inscrit

Selon la loi, un promoteur doit inscrire un abri fiscal auprès de l'ARC et obtenir un numéro d'inscription d'abri fiscal avant de le vendre. D'après les dossiers que nous avons examinés à ce jour, nous n'avons pas vu ces arrangements inscrits avec un numéro d'inscription d'abri fiscal.

Si l'arrangement d'un client est évalué comme un abri fiscal non inscrit, les positions de cotisation potentielles de l'ARC sont sévères et s'appliqueraient rétroactivement :

- **Refus rétroactif des déductions :** En vertu du paragraphe 237.1(6), L'ARC peut automatiquement refuser toutes les déductions d'intérêts et de CNAP réclamées dans le cadre de l'arrangement, en remontant jusqu'à la date d'achat de la police. La Loi de l'impôt sur le revenu stipule explicitement que sans un numéro d'abri fiscal valide, aucune personne ne peut réclamer de déduction pour aucune année.
- **Réduction du coût de base :** En vertu de l'article 143.2, l'ARC est légalement habilitée à effacer l'investissement personnel à des fins fiscales. Étant donné que la dette à recours limité force le coût de base reconnu à 0 \$, cette réduction pourrait s'appliquer non seulement à la police d'assurance elle-même, mais aussi, de manière critique, à tout actif ou investissement acquis avec les fonds empruntés.
- **Pénalités aux tiers :** Les promoteurs et les conseillers qui vendent des abris fiscaux non inscrits peuvent faire face à une pénalité équivalente à 25 % de la « contrepartie » totale reçue (ce qui pourrait englober le total des primes d'assurance déposées par le souscripteur).

Que pouvez-vous faire ?

Si vous soupçonnez que votre arrangement d'assurance-vie pourrait être un abri fiscal non inscrit, il est crucial d'agir de manière proactive avant que l'ARC n'amorce une vérification de votre dossier.

- **Faites les calculs :** Travaillez avec une ressource technique indépendante pour calculer le « coût net » de votre police par rapport aux déductions fiscales illustrées au cours des quatre premières années. Si les déductions égalent ou dépassent le coût net, l'arrangement répond techniquement à la définition d'un abri fiscal.
- **Demandez le numéro d'inscription :** Contactez le promoteur ou le courtier qui vous a vendu le régime et demandez le numéro d'inscription de l'abri fiscal. S'ils ne peuvent en fournir un, vos réclamations fiscales pourraient risquer d'être refusées en vertu de la loi.
- **Consultez un fiscaliste indépendant :** Ne vous fiez pas uniquement au promoteur qui vous a vendu le régime pour évaluer sa conformité. Consultez un fiscaliste qualifié et réputé qui n'a aucun lien financier avec la police ou son résultat.

Si les avertissements législatifs et les directives de l'industrie ne suffisent pas, considérez la réponse explicite de l'ARC à la question 1 lors de la Table ronde de l'ARC de 2026 (Référence : 2026-1089291C6) concernant ses activités de vérification actuelles (traduction libre) :

Nous continuons à rechercher, à vérifier et à établir de nouvelles cotisations pour tous les arrangements qui tentent d'utiliser des produits d'assurance ou des produits s'apparentant à de l'assurance dans le but d'obtenir un avantage fiscal non prévu par la politique et la législation fiscales.

Au sein de l'ARC, la Direction de l'observation des particuliers à valeur nette élevée (DOPVNE) élabore, met en œuvre et coordonne des initiatives de veille stratégique et d'observation afin de contrer l'inobservation au sein de la population des particuliers à valeur nette élevée. Cela se fait par l'entremise de la Division des programmes de vérification, qui comprend le programme de vérification de la planification fiscale abusive (PFA) et le programme d'observation des promoteurs et des conseillers fiscaux (POPCF).

Alors que le programme de vérification de la PFA s'attaque à la planification fiscale abusive par les contribuables qui ont participé à de tels stratagèmes fiscaux abusifs liés à l'assurance, le programme POPCF cible l'inobservation associée aux promoteurs et aux conseillers qui promeuvent ou vendent des stratagèmes fiscaux abusifs. Le POPCF est chargé de repérer et de combattre les stratagèmes fiscaux abusifs, ainsi que de tenir les promoteurs responsables par le biais d'activités de vérification.

Annexe 1 : Ressources pertinentes

- **Hexalog Ltée c. La Reine, 2005 TCC 67** Confirme que les actifs, prêts et frais interdépendants commercialisés ensemble forment un « tout inséparable » pour l'évaluation des abris fiscaux. Les tribunaux ont rejeté la tentative de séparer l'actif de l'arrangement, appliquant des pénalités à l'ensemble du montage intégré.
- **Interprétation de l'ARC 2006-0196251C6 & Décision de l'ARC 2009-0340381R3 - Rente assurée** Décisions explicites de l'ARC confirmant qu'elle considère les « prêts à vue » et les facilités d'emprunt renouvelables comme des montants à recours limité (avantages prescrits) s'il n'existe aucun arrangement écrit de bonne foi démontrant l'intention de rembourser intégralement la dette dans un délai de 10 ans.
- **Krumm c. La Reine (2020 TCC 7)** Démontre que la définition d'un abri fiscal est purement mathématique et objective. Elle s'applique strictement en fonction des déductions présentées par rapport au coût net, indépendamment de la catégorie d'actif sous-jacente ou de son utilisation commerciale légitime.
- **Canada v. Baxter, 2007 DTC 5199 & Jevremovic v. Canada, 2008 DTC 6263** Décisions de la Cour d'appel fédérale confirmant les conséquences législatives strictes pour les abris fiscaux non inscrits, validant l'autorité de l'ARC à refuser rétroactivement toutes les déductions associées.
- **Définitions des abris fiscaux & Déclaration des abris fiscaux (Circulaire de l'ARC)** Directives officielles détaillant l'application mécanique de la formule du « coût net », le traitement des dettes à recours limité et les exigences obligatoires d'inscription pour les promoteurs.

Annexe 2 : La chaîne législative

Pour les professionnels qui examinent l'intégrité structurelle de ces arrangements, la transition mathématique vers un abri fiscal pourrait être déclenchée par l'enchaînement législatif suivant :

- **Paragraphe 143.2(7) de la LIR:** Qualifie le financement de « montant à recours limité » si l'arrangement manque d'une entente écrite de bonne foi exigeant que le capital soit entièrement remboursé dans les 10 ans. De plus, le paragraphe 143.2(12) a été ajouté pour empêcher les promoteurs d'utiliser des prêts renouvelables à court terme pour contourner l'exigence de remboursement de 10 ans (Sherman).
- **Paragraphe 3100(3) du Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR):** Classifie spécifiquement tout montant à recours limité en vertu de l'article 143.2 comme un « avantage prescrit ». De manière critique, cela inclut la dette relative à « l'arrangement dans le cadre duquel le bien est acquis », intégrant ainsi toutes les parties du régime tel que présenté.
- **Paragraphe 237.1(1) de la LIR:** Exige que le « coût net » légalement reconnu de l'investissement soit réduit de tous les « avantages prescrits ». En vertu de ce paragraphe, un arrangement répond à la définition législative d'un abri fiscal si les déductions prévues au cours de l'une ou l'autre des quatre premières années égalent ou dépassent ce coût net rajusté.
- **Paragraphe 237.1(6) de la LIR:** Stipule explicitement que sans un numéro d'inscription d'abri fiscal obligatoire, aucune personne ne peut réclamer de déduction liée à l'arrangement. Ce mécanisme législatif permet à l'ARC de refuser automatiquement toutes les déductions d'intérêts ou de coût net d'assurance pure (CNAP) réclamées via la structure.
- **Paragraphe 143.2(6) de la LIR:** Exige que la dépense reconnue (le coût de base) soit proportionnellement réduite par le montant à recours limité. Cela réduit l'investissement personnel du contribuable à des fins fiscales, exposant ainsi les distributions futures de la police ou la vente des actifs acquis avec les fonds empruntés à une imposition accrue ou totale.
- **Article 163.2 de la LIR:** Décrit des pénalités civiles substantielles imposables aux tiers pour les promoteurs et les conseillers qui facilitent ou approuvent des arrangements non conformes. Les professionnels peuvent faire face à une pénalité pour faute lourde égale à 25 % de la « contrepartie » totale reçue pour l'arrangement (ce qui, dans un PFI, pourrait être interprété par l'ARC comme incluant le total des primes d'assurance déposées et des commissions), créant des responsabilités personnelles.

Avis de non-responsabilité : Cet article, y compris tout exemple mathématique, étude de cas et interprétation de la Loi de l'impôt sur le revenu, est fourni à des fins éducatives et informatives uniquement et représente l'opinion personnelle de l'auteur. Il ne constitue pas un conseil juridique, fiscal, comptable ou financier. L'application des définitions d'abri fiscal, de la Règle générale anti-évitement (RGAE) et des politiques d'application de l'Agence du revenu du Canada (ARC) aux montages de financement immédiat (PFI) est hautement complexe et dépend fortement des faits spécifiques, de la documentation et de la structure de chaque cas individuel. Les lois fiscales, les règlements et les positions administratives de l'ARC sont dynamiques et sujets à changement, potentiellement de manière rétroactive. Les lecteurs, y compris les conseillers professionnels, ne devraient pas agir ou se fier aux informations contenues dans ce document sans avoir préalablement consulté un conseiller juridique et fiscal qualifié et indépendant, adapté à leur situation spécifique. L'auteur n'assume aucune responsabilité pour toute erreur ou omission, ni pour aucune cotisation, pénalité ou dommage financier découlant des mesures prises ou non prises sur la base du contenu de cet article. La lecture de cet article n'établit pas de relation conseiller-client, et aucune offre de révision de polices n'a pour but de solliciter ou d'empiéter sur des relations existantes. SERVICES FINANCIERS ARMSTRONG INC. Cabinet en assurance de personnes / ARMSTRONG FINANCIAL SERVICES INC. Firm in the insurance of persons / David E. Kakon, Math Honours, B.Sc. Financial security advisor, David@ArmstrongLife.com